T.C.
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

OSMANİYE SUMBAS BELEDİYESİ

2025 YILI

SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

Ekim 2026

Tel : 90 (312) 295 30 00
Fax : 90 (312) 295 48 00
www.sayistay.gov.tr
sayistay@sayistay.gov.tr
İnönü Bulvarı No: 45
06520 Balgat-Çankaya/ANKARA

İÇİNDEKİLER

1. KAMU İDARESİ HAKKINDA BİLGİ 1

2. KAMU İDARESİNİN SORUMLULUĞU 8

3. SAYIŞTAYIN SORUMLULUĞU 9

4. DENETİMİN DAYANAĞI, AMACI, YÖNTEMİ VE KAPSAMI 9

5. İÇ KONTROL SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 9

6. DENETİM GÖRÜŞÜ 12

7. DENETİM BULGULARI 12

TABLOLAR LİSTESİ

Tablo 1: Personel Durumu 2

Tablo 2: 2025 Yılı Bütçe Giderleri ve Ödenekler Tablosu 3

Tablo 3: 2025 Yılı Bütçe Gelirleri Tablosu 4

Tablo 4: 2025 Yılı Bütçe Giderleri Tablosu 4

Tablo 5: Bütçe Gelirlerinin 3 Yıllık (2023-2025) Seyri 5

Tablo 6: Bütçe Giderlerinin 3 Yıllık (2023-2025) Seyri 5

Tablo 7: Belediyenin Doğrudan Hissedarı Olduğu Şirketler 6

Tablo 8: İndirim Konusu Yapılmaması Gereken KDV Tutarlarına İlişkin Yevmiye Örnekleri 13

Tablo 9: Amortisman Ayırma İşlemlerinde Tespit Edilen Hatalar 15

Tablo 10: Haklar Hesabına Kaydedilmeyen Alımlar 16

KISALTMALAR

İŞKUR	Türkiye İş Kurumu
KDV	Katma Değer Vergisi
KHK	Kanun Hükmünde Kararname
LTD. ŞTİ.	Limited Şirket
TL	Türk Lirası

BULGU LİSTESİ

A. Denetim Görüşünün Dayanağı Bulgular

1. İktisadi Faaliyet Konusu Olmayan Harcamalara İlişkin Katma Değer Vergisinin İndirim Konusu Yapılması

2. Amortisman Kayıt İşlemlerinde Hatalı Uygulamaların Olması

3. Haklar Hesabına Kaydedilmeyen Alımların Bulunması

4. Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabında Kayıtlı Tutarın Gerçek Durumu Yansıtmaması

5. Banka Hesapları Arasındaki Virman İşlemlerinde Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabının Kullanılmaması

B. Diğer Bulgular

1. Yevmiye Kayıtlarının Mevzuatın Öngördüğü Biçimde Yapılmaması

2. Vezne Tahsilatlarının Günü Gününe Muhasebe Kayıtlarına Kaydedilmemesi

3. İçme Suyu Ücret Tarifesinin Maliyet Hesabı Yapılmaksızın Belirlenmesi

4. İdarenin Talebiyle Şirket Üzerinden Yapılan Personel Alımlarının Türkiye İş Kurumuna Bildirilmemesi

5. Belediye Şirketinde İstidam Edilen İşçilerin Arşiv Araştırmasının Yapılmaması

6. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Kapsamında Yapılan Aylık Ödemelerde Hakediş Düzenlenmemesi

7. Belediye Şirketi Personelinin Herhangi Bir Sözleşme Olmaksızın Çalıştırılması

8. Bütçe Emanetleri Hesabında Kayıtlı Tutarların Mevzuatta Belirtilen Sıraya Göre Ödenmemesi

1. KAMU İDARESİ HAKKINDA BİLGİ

1.1. Mevzuat ve Görevler

Belediyeler, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 127'nci maddesinde, belediye halkının mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kuruluş esasları kanunla belirtilen ve karar organları seçimlerle oluşturulan kamu tüzel kişileri olarak tanımlanmıştır. Belediyelerin kuruluş, görev ve yetkilerinin yerinden yönetim ilkesine uygun olarak kanunla düzenleneceği Anayasa'da hüküm altına alınmıştır.

Sumbas Belediyesi 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 3'üncü maddesinde yer alan sınıflandırma çerçevesinde, genel yönetim kapsamında yer almakta olup faaliyetlerini 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun verdiği yetki ve sorumluluklar çerçevesinde yürütmektedir.

Kamu İdaresinin temel mevzuatı 5393 sayılı Belediye Kanunu olup bu Kanun'da kurumun görev, yetki, sorumlulukları ile organları, teşkilatı, bütçe ve denetimi gibi temel hususlar düzenlenmektedir. 5393 sayılı Kanun'un 14'üncü maddesinde, belediyelerin mahalli müşterek nitelikte olmak şartıyla; kentsel altyapı, çevre sağlığı, temizlik, katı atık, zabıta, itfaiye, mezarlıklar, park ve yeşil alanlar, konut, kültür ve sanat, öğrenci yurtları, sosyal hizmetler, nikâh ve benzeri hizmetleri yapacağı veya yaptıracağı, bunun yanı sıra devlet okullarının ve mabetlerin tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceği, sağlıkla ilgili tesisler açabileceği, sporu teşvik edebileceği ve gıda bankacılığı yapabileceği hüküm altına alınmıştır.

5393 sayılı Kanun'un 15'inci maddesinde; belde sakinlerinin mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak, yönetmelik çıkarmak, belediye gelirlerini tahsil etmek, temiz su atık su tesisleri kurup işletmek, ulaşım hizmetlerini görmek, ticari hayata katkı sağlamak gibi yetki ve imtiyazlar sayılmıştır.

Merkezi idarenin, mahalli hizmetlerin idarenin bütünlüğü ilkesine uygun şekilde yürütülmesi, kamu görevlerinde birliğin sağlanması, toplum yararının korunması ve mahalli ihtiyaçların gereği gibi karşılanması amacıyla mahalli idareler üzerinde idari vesayet yetkisine sahip olduğu Anayasa'da hüküm altına alınmıştır. Bu idari vesayet yetkisi denetim ve soruşturma konularında İçişleri Bakanlığı tarafından, yönetsel konularda ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından kullanılmaktadır.

1.2. Teşkilat Yapısı ve İnsan Kaynakları

5393 sayılı Kanun'da Belediye organları; Belediye Meclisi, Belediye Encümeni ve Belediye Başkanı olarak öngörülmüştür. Karar organı olan Belediye Meclisi, biri Belediye Başkanı olmak üzere 10 üyeden oluşmaktadır.

Belediye teşkilâtı norm kadro esaslarına uygun olarak yazı işleri, mali hizmetler, fen işleri ve zabıta birimlerinden oluşmaktadır. Beldenin nüfusu, fiziki ve coğrafi yapısı, ekonomik, sosyal ve kültürel özellikleri ile gelişme potansiyeli dikkate alınarak, norm kadro ilke ve standartlarına uygun olarak gerektiğinde sağlık, itfaiye, imar, insan kaynakları, hukuk işleri ve ihtiyaca göre diğer birimler kurulabilmektedir. Bu birimlerin kurulması, kaldırılması veya birleştirilmesi belediye meclisinin yetkisi dâhilindedir.

Belediyelerdeki tüm kadrolara yapılacak olan atamalar kanun ve yönetmeliklerde belirtilen kriterlere uygun olarak belediye başkanı tarafından yapılmakta, birim müdürlüğü ve üstü yönetici kadrolarına yapılan atamalar ilk toplantıda belediye meclisinin bilgisine sunulmaktadır. 5393 sayılı Kanun'a istinaden belediye başkanı, zorunlu gördüğü takdirde, beldenin nüfus sayısına göre en çok dört belediye meclis üyesini belediye başkan yardımcısı olarak görevlendirebilmektedir.

Sumbas Belediyesinin teşkilat yapısında, doğrudan Başkana bağlı 2 birim belirlenmiştir. Bunlar Mali Hizmetler Müdürlüğü ve Yazı İşleri Müdürlüğü'dür. Başkana bağlı memurlar arasından atanan başkan yardımcısı ya da meclis üyeleri arasından atanan başkan yardımcısı bulunmamaktadır.

Belediye hizmetlerinin yerine getirilmesinde memur ve 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamındaki belediye şirketi işçileri çalıştırılmaktadır. Çalıştırılan belediye personeline ilişkin bilgiler tabloda detaylandırılmıştır.

Tablo 1: Personel Durumu

Personel İstihdam Türü	İhdas Edilmiş Norm Kadro Sayısı	Dolu Kadro Sayısı
Memur	20	12
Sözleşmeli Personel	-	-
Kadrolu İşçi	10	0
Geçici İşçi	-	-
Toplam	**30**	**12**
696 Sayılı KHK Uyarınca Çalıştırılan Personel	-	8

Belediyenin doğrudan hissedarı olduğu toplam 1 şirket bulunmaktadır.

1.3. Mali Yapı

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 12'nci maddesine göre, genel yönetim kapsamındaki idarelerin bütçeleri içinde mahalli idareler bütçeleri de sayılmış, mahalli idare bütçesi, mahalli idare kapsamındaki kamu idarelerinin bütçesi olarak tanımlanmıştır. Bütçe işlemleri Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülmektedir.

Bütçe; belediyenin stratejik planına ve performans programına uygun olarak, analitik bütçe sistemine göre belediye başkanı tarafından hazırlanan, mali yıl ve izleyen iki yıl içindeki gelir ve gider tahminlerini gösteren, gelirlerin toplanmasına ve harcamaların yapılmasına izin veren ve belediye meclisince kabul edilen bir karardır. Bu kapsamda Sumbas Belediyesi, faaliyetlerini ilgili mali yılı bütçesi ile verilen ödenekler ile yürütmektedir.

Sumbas Belediyesinin 2025 yılı bütçe ödenekleri, tahmini bütçe gider ve gelirleri ile gerçekleşme rakamları aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir.

Tablo 2: 2025 Yılı Bütçe Giderleri ve Ödenekler Tablosu

E-Kod1	Giderin Türü	Geçen Yıldan Devreden Ödenek (TL)	Bütçe İle Verilen Ödenek (TL)	Eklenen / Düşülen Ödenek (TL)	Ödenek Toplamı (TL)	Bütçe Gideri Toplamı (TL)	İptal Edilen Ödenek (TL)	Ertesi Yıla Devreden Ödenek (TL)
01	Personel Giderleri	0,00	9.516.635,70	1.828.507,71	11.345.143,41	9.350.116,99	1.995.026,42	0,00
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	0,00	1.565.850,00	-34.168,40	1.531.681,60	922.677,20	609.004,40	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	26.342.661,30	-8.249.984,02	18.092.677,28	13.236.085,35	4.856.591,93	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00	772.200,00	3.127.368,76	3.899.568,76	3.769.021,45	130.547,31	0,00
05	Cari Transferler	0,00	1.302.015,00	191.288,05	1.493.303,05	695.867,02	797.436,03	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	1.618.188,00	3.136.987,90	4.755.175,90	3.908.887,40	846.288,50	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00	85.800,00	0,00	85.800,00	0,00	85.800,00	0,00
08	Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00	3.796.650,00	0,00	3.796.650,00	0,00	3.796.650,00	0,00
Toplam		**0,00**	**45.000.000,00**	**0,00**	**45.000.000,00**	**31.882.655,41**	**13.117.344,59**	**0,00**

Sumbas Belediyesinin 2025 mali yılı bütçesi ile 45.000.000,00 TL ödenek öngörülmüş olup yıl içinde 31.882.655,41 TL bütçe gideri yapılmış, 13.117.344,59 TL ödenek iptal

edilmiştir. 2025 mali yılında bütçe açığı oluşmamıştır.

Tablo 3: 2025 Yılı Bütçe Gelirleri Tablosu

Bütçe Gelirinin Ekonomik Kodu	Bütçe Gelir Tahmini (TL)	Tahsilat Tutarı (TL)	Red ve İadeler (TL)	Net Tahsilat (TL)	Gerçekleşme Yüzdesi (%)
01- Vergi Gelirleri	2.642.875,95	642.664,26	0,00	642.664,26	24,32
03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1.872.263,25	742.411,25	0,00	742.411,25	39,65
04- Alınan Bağış ve Yardımlar	7.625.008,50	5.298.956,80	0,00	5.298.956,80	69,49
05- Diğer Gelirler	28.898.251,80	29.863.104,73	0,00	29.863.104,73	103,34
06- Sermaye Gelirleri	3.961.600,50	300.248,00	0,00	300.248,00	7,58
08-Alacaklardan Tahsilat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09- Red ve İadeler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	**45.000.000,00**	**36.847.385,04**	**0,00**	**36.847.385,04**	**81,88**

Buna göre 2025 yılında net bütçe geliri %81,88 seviyesinde gerçekleşmiştir. Diğer gelirler (%103,34) beklenenin üstünde; diğer gelir kalemleri ise beklenenin altında gerçekleşmiştir.

Tablo 4: 2025 Yılı Bütçe Giderleri Tablosu

Bütçe Giderinin Ekonomik Kodu	Bütçe (Başlangıç) Ödeneği (TL)	Bütçe Gideri (Gerçekleşen) Tutar (TL)	Gerçekleşme Yüzdesi (%)
01- Personel Giderleri	9.516.635,70	9.350.116,99	98,25
02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	1.565.850,00	922.677,20	58,93
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	26.342.661,30	13.236.085,35	50,25
04- Faiz Gideri	772.200,00	3.769.021,45	488,09
05- Cari Transferler	1.302.015,00	695.867,02	53,45
06- Sermaye Giderleri	1.618.188,00	3.908.887,40	241,56
07- Sermaye Transferleri	85.800,00	0,00	0,00
08- Borç Verme	0,00	0,00	0,00
09- Yedek Ödenekler	3.796.650,00	0,00	0,00
Toplam	**45.000.000,00**	**31.882.655,41**	**70,85**

Buna göre 2025 yılında bütçe giderleri %70,85 seviyesinde gerçekleşmiştir. Faiz giderleri ve sermaye giderleri beklenenin üstünde gerçekleşirken, diğer gider kalemleri beklenenin altında gerçekleşmiştir.

Belediyenin bütçe gelirler ve giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre son üç yıllık seyri ve 2024 yılının 2023 yılına, 2025 yılının 2024 yılına göre değişim yüzdeleri aşağıdaki tablolarda yer almaktadır.

Tablo 5: Bütçe Gelirlerinin 3 Yıllık (2023-2025) Seyri

Bütçe Gelirinin Çeşidi	2023 Yılı (TL) (A)	2024 Yılı (TL) (B)	2025 Yılı (TL) (C)	2024-2023 Değişim Oranı (%) [D=(B-A)/A]	2025-2024 Değişim Oranı (%) [E=(C-B)/B]
Vergi Gelirleri	387.727,10	364.157,77	642.664,26	-6,08	76,48
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	235.065,69	416.558,37	742.411,25	77,21	78,23
Alınan Bağış ve Yardım ile Özel Gelirler	8.000.000,00	1.950.000,00	5.298.956,80	-75,63	171,74
Diğer Gelirler	9.896.189,50	19.213.466,82	29.863.104,73	94,15	55,43
Sermaye Gelirleri	47.775,00	17.521,20	300.248,00	-63,33	1.613,63
Toplam	**18.566.757,29**	**21.961.704,16**	**36.847.385,04**	**18,29**	**67,78**
Bütçe Gelirlerinden Red ve İadeler Toplamı (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Net Toplam	**18.566.757,29**	**21.961.704,16**	**36.847.385,04**	**18,29**	**67,78**

Tablodaki veriler dikkate alındığında, 2025 yılında gelirler bir önceki yıla göre 14.885.680,88 TL'lik (%67,78) artış göstermiştir. Bu çerçevede; diğer gelirlerde 10.649.637,91 TL (%55,43) ve alınan bağış ve yardım ile özel gelirlerde 3.348.956,80 TL (%171,74) tutarlarındaki artışlar toplam artış üzerinde belirleyici olmuştur.

Tablo 6: Bütçe Giderlerinin 3 Yıllık (2023-2025) Seyri

Bütçe Giderinin Çeşidi	2023 Yılı (TL) (A)	2024 Yılı (TL) (B)	2025 Yılı (TL) (C)	2024-2023 Değişim Oranı (%) [D=(B-A)/A]	2025-2024 Değişim Oranı (%) [E=(C-B)/B]
Personel Giderleri	3.621.956,77	6.921.485,80	9.350.116,99	91,10	35,09
SGK Devlet Prim Giderleri	417.861,99	673.729,35	922.677,20	61,23	36,95
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.421.794,38	11.096.321,56	13.236.085,35	31,76	19,28
Faiz Giderleri	3.021.932,21	4.068.277,71	3.769.021,45	34,63	-7,36
Cari Transferler	287.743,21	387.029,48	695.867,02	34,51	79,80

Sermaye Giderleri	0,00	0,00	3.908.887,40	-	-
Sermaye Transferleri	150.000,00	49.000,00	0,00	-67,33	-100,00
Toplam	**15.921.288,56**	**23.195.843,90**	**31.882.655,41**	**45,69**	**37,45**

Belediyenin bütçe giderleri toplamı 2025 yılında 2024 yılına göre 8.686.811,51 TL (%37,45) artmıştır. Gider kalemleri incelendiğinde; 2025 yılında sermaye giderlerinde 3.908.887,40 TL, personel giderlerinde 2.428.631,19 TL (%35,09) ve mal ve hizmet alım giderlerinde 2.139.763,79 TL (%19,28) tutarlarında önemli artışlar olduğu görülmektedir.

Faaliyet Sonuçları Tablosuna göre; bütçe ile ilgili olsun ya da olmasın Belediyenin faaliyetlerinden dolayı tahakkuk eden 2025 yılı Faaliyet Gideri 23.223.364,21 TL, Faaliyet Geliri 36.769.796,73 TL, Enflasyon Düzeltmesi 2.810.629,49 TL olup Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu ise 16.357.062,01 TL olarak gerçekleşmiştir.

Sumbas Belediyesinin doğrudan hissedarı olduğu Şirkete ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

Tablo 7: Belediyenin Doğrudan Hissedarı Olduğu Şirketler

Sıra No	Şirketin Adı	Toplam Sermaye Tutarı (TL)	Belediyenin Sahip Olduğu Sermaye Tutarı (TL)	Hisse Oranı (%)
1	Sumbas İmar Temizlik, Akaryakıt, Nakliyat, Gıda Limited Şirketi	300.000,00	300.000,00	100

Belediyenin dolaylı olarak hissedarı olduğu bir şirket bulunmamaktadır.

1.4. Muhasebe ve Raporlama Sistemi

1.4.1. Kamu İdaresinin Muhasebe Sistemi

Sumbas Belediyesinin muhasebe kayıt işlemleri Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine göre gerçekleştirilmektedir. Mahalli idarelerin hesap planı, Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği'nin 46'ncı maddesinde ana hesap grupları, hesap grupları ve hesaplar itibariyle belirlenmiş çerçeve hesap planında yer alan hesaplardan oluşmaktadır. Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği hesap planında yer almamakla birlikte, Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği hesap planında yer alan herhangi bir hesabın kullanılması gerekliliği ortaya çıkarsa Yönetmelik'teki hesap planına ilave hesap eklemeye veya çıkarmaya, Hazine ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkilidir.

Ayrıca, mahalli idarelere ait detaylı hesap planları, bu Yönetmelik'te belirlenen hesap planı çerçevesinde Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü alınmak suretiyle ilgili Bakanlıklarca hazırlanmaktadır.

1.4.2. Kamu İdaresinin Raporlama Sistemi

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 484 ve 485'inci maddeleri uyarınca; mali tablolar, Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği'nde belirlenen ilkelere ve standartlara uygun olarak hazırlanır ve belirlenen sürelerde ilgililerin bilgisine sunulur. Bu bağlamda, İdarece üretilen cetvel ve temel mali tablolar ile diğer mali tablolar şunlardır:

a) Mizan cetveli

b) Temel mali tablolar

1) Bilanço

2) Faaliyet sonuçları tablosu

3) Nakit akış tablosu

c) Diğer mali tablolar

1) Bütçe uygulama sonuçları tablosu

2) Gelirlerin ekonomik sınıflandırılması tablosu

3) Giderlerin fonksiyonel sınıflandırılması tablosu

4) Giderlerin ekonomik sınıflandırılması tablosu

5) Bütçe gelirlerinin ekonomik sınıflandırılması tablosu

6) Bütçe giderlerinin kurumsal sınıflandırılması tablosu

7) Bütçe giderlerinin fonksiyonel sınıflandırılması tablosu

8) Bütçe giderlerinin finansal sınıflandırılması tablosu

9) Bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırılması tablosu

10) Bütçe giderleri ve ödenekler tablosu.

1.4.3. Kamu İdaresi Tarafından Denetime Sunulan Defter, Tablo ve Belgeler

Kamu İdaresi Hesaplarının Sayıştaya Verilmesi ve Muhasebe Birimleri ile Muhasebe Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esaslar'ın 5'inci maddesi gereğince hesap dönemi sonunda Sayıştay Başkanlığına gönderilmesi gereken defter, tablo ve belgelerden aşağıda yer alanlar denetime sunulmuştur:

- Birleştirilmiş veriler defteri,
- Geçici ve kesin mizan,
- Bilanço,
- Faaliyet sonuçları tablosu,
- İdare taşınır mal yönetimi ayrıntılı hesap cetveli ile idare taşınır mal yönetim hesabı icmal cetveli.

Kamu İdaresinin denetimi; yukarıda belirtilen defter, tablo ve belgeler ile Usul ve Esaslar'ın 8'inci maddesinde yer alan diğer belgeler dikkate alınarak yürütülüp sonuçlandırılmıştır.

Denetim görüşü, Kamu İdaresinin tabi olduğu geçerli finansal raporlama çerçevesi kapsamındaki temel mali tabloları olan bilanço ve faaliyet sonuçları tablosuna verilmiştir.

2. KAMU İDARESİNİN SORUMLULUĞU

Denetlenen kamu idaresinin yönetimi, tabi olduğu muhasebe standart ve ilkelerine uygun olarak hazırlanmış olan mali rapor ve tabloların doğru ve güvenilir bilgi içerecek şekilde zamanında Sayıştaya sunulmasından, bir bütün olarak sunulan bu mali tabloların kamu idaresinin faaliyet ve işlemlerinin sonucunu tüm önemli yönleriyle doğru ve güvenilir olarak yansıtmasından ve ister hata isterse yolsuzluktan kaynaklansın bu mali rapor ve tabloların önemli hata veya yanlış beyanlar içermemesinden; kamu idaresinin gelir, gider ve malları ile bunlara ilişkin hesap ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygunluğundan; mali yönetim ve iç kontrol sistemlerinin amacına uygun olarak oluşturulmasından, etkin olarak işletilmesinden ve izlenmesinden, mali tabloların dayanağını oluşturan bilgi ve belgelerin denetime hazır hale getirilmesinden ve sunulmasından sorumludur.

3. SAYIŞTAYIN SORUMLULUĞU

Sayıştay, denetimlerinin sonucunda hazırladığı raporlarla denetlenen kamu idarelerinin mali yönetim ve iç kontrol sistemlerini değerlendirmek, mali rapor ve tablolarının güvenilirliğine ve doğruluğuna ilişkin görüş bildirmek, gelir, gider ve malları ile bunlara ilişkin hesap ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygunluğunu tespit etmekle sorumludur.

4. DENETİMİN DAYANAĞI, AMACI, YÖNTEMİ VE KAPSAMI

Denetimlerin dayanağı; 6085 sayılı Sayıştay Kanunu, uluslararası denetim standartları, Sayıştay ikincil mevzuatı ve denetim rehberleridir.

Denetimler, kamu idaresinin hesap ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygunluğunu tespit etmek ve mali rapor ve tablolarının kamu idaresinin tüm faaliyet ve işlemlerinin sonucunu doğru ve güvenilir olarak yansıttığına ilişkin makul güvence elde etmek ve mali yönetim ve iç kontrol sistemlerini değerlendirmek amacıyla yürütülmüştür.

Kamu idaresinin mali rapor ve tabloları ile bunları oluşturan hesap ve işlemlerinin doğruluğu, güvenilirliği ve uygunluğuna ilişkin denetim kanıtı elde etmek üzere yürütülen denetimler; uygun denetim prosedürleri ve tekniklerinin uygulanması ile risk değerlendirmesi yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Risk değerlendirmesi sırasında, uygulanacak denetim prosedürlerinin tasarlanmasına esas olmak üzere, mali tabloların üretildiği mali yönetim ve iç kontrol sistemleri de değerlendirilmiştir.

Denetimin kapsamını, kamu idaresinin mali rapor ve tabloları ile gelir, gider ve mallarına ilişkin tüm mali faaliyet, karar ve işlemleri ve bunlara ilişkin kayıt, defter, bilgi, belge ve verileri (elektronik olanlar dâhil) ile mali yönetim ve iç kontrol sistemleri oluşturmaktadır.

Bu hususlarla ilgili denetim sonucunda denetim görüşü oluşturmak üzere yeterli ve uygun denetim kanıtı elde edilmiştir.

5. İÇ KONTROL SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

İç kontrol sistemi, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu'nun beşinci kısmında düzenlenmiştir. İç kontrol, idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, malî bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından

oluşturulan organizasyon, yöntem ve süreçler ile iç denetimi kapsayan malî ve diğer kontroller bütünüdür.

Görev ve yetkileri çerçevesinde, malî yönetim ve kontrol süreçlerine ilişkin standartlar ve yöntemler Hazine ve Maliye Bakanlığınca, iç denetime ilişkin standartlar ve yöntemler ise İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenir, geliştirilir ve uyumlaştırılır. Bunlar ayrıca, sistemlerin koordinasyonunu sağlar ve kamu idarelerine rehberlik hizmeti verir.

Kamu Ön Malî Kontrol Yönetmeliği ile Kamu İç Kontrol Yönetmeliği 05.03.2025 tarihli ve 32832 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kamu İç Kontrol Yönetmeliği'nin "Yürürlükten kaldırılan usul ve esaslar" başlıklı 28'inci maddesinin birinci fıkrasında; "*31/12/2005 tarihli ve 26040 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İç Kontrol ve Ön Malî Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar yürürlükten kaldırılmıştır*.", mezkûr maddenin ikinci fıkrasında ise; "*Yürürlükten kaldırılan İç Kontrol ve Ön Malî Kontrole İlişkin Usul ve Esasların iç kontrole ilişkin hükümlerine yapılmış olan atıflar bu Yönetmeliğe; ön malî kontrole ilişkin hükümlerine yapılmış olan atıflar ise Kamu Ön Malî Kontrol Yönetmeliğine yapılmış sayılır.*" denilmektedir.

Yukarıda belirtilen mevzuat değişiklikleri kapsamında Sumbas Belediyesince iç kontrol ve ön mali kontrol sisteminin ilgili mevzuata uygun olarak kurulup kurulmadığına ilişkin tespitlere aşağıda yer verilmiştir.

Kontrol Ortamı Standartları

İdarede "Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri" ile ilgili eğitim ve bilgilendirme çalışmaları yeterlidir.

Kurum organizasyon yapısı içerisinde görev, yetki ve sorumluluklar belirlenmemiştir.

Hassas görevlere ilişkin prosedürler belirlenmiştir.

Personelin işe alınması, yer değiştirmesi, görevde yükselmesi, yeterlilik-performans değerlendirmesi ile disiplin hükümlerine yönelik insan kaynakları politikası tam olarak belirlenmiş ve kurum çalışanlarına duyurulmuştur.

Kurumda ihtiyaç analizine dayalı hizmet içi eğitim planlanmamış ve yürütülmemiştir.

İdare tarafından yetkileri belirlemek amacıyla iş akış süreçleri hazırlanmamıştır.

İdare tarafından yetki devirleri mevzuata uygun yapılmıştır.

Risk Değerlendirme Standartları

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 41'inci maddesinin üçüncü fıkrasındaki; "*Nüfusu 50.000'in altında olan belediyelerde stratejik plân yapılması zorunlu değildir.*" hükmü uyarınca stratejik plan ve performans programı hazırlanmamıştır.

İdare faaliyet ve süreçlerine yönelik risklerini (operasyonel riskler, suistimal riskleri, teknolojiye ilişkin riskler vb.) belirlememiştir.

Risklerin (kurumsal riskler ile faaliyet ve süreçlere ilişkin riskler) değerlendirilmesine yönelik herhangi bir çalışma yapılmamıştır.

Kontrol Faaliyetleri Standartları

İdarece belirlenen risklerin kabul edilebilir düzeye indirilmesine yönelik kontrol faaliyetleri belirlenmemiştir.

Ön mali kontrol sistemi, Kamu Ön Mali Kontrol Yönetmeliği'ne uygun olarak kurulmamıştır.

Kamu idaresinin ön mali kontrol yönergesi mevcut değildir.

İdarede yapılan görevlendirmelerde görevler farklı kişiler arasında dağıtılarak "görevler ayrılığı" ilkesine uyulmuştur.

Mevcut bilgi yönetim sistemleri bilgi güvenliğini ve yedekleme gerekliliklerini sağlayacak şekilde kurulmuştur.

Bilgi ve İletişim Standartları

İdarenin iş ve işlemlerinin kaydı, sınıflandırılması, korunması ve erişimini de kapsayan, belirlenmiş standartlara uygun arşiv ve dokümantasyon sistemi oluşturulmuştur.

Yönetimin ihtiyaç duyduğu gerekli bilgileri ve raporları üretecek ve analiz yapma imkanı sunacak bir yönetim bilgi sistemi mevcuttur.

İdare faaliyet raporu içerik olarak mevzuata uygun hazırlanmıştır.

İzleme Standartları

İdarenin tüm birimleri tarafından iç kontrol sistemi, yılda en az bir kez değerlendirilmemekte ve değerlendirme sonuçları İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kuruluna raporlanmamaktadır.

İdarenin Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı hazırlanmamıştır.

Kamu İdaresinde iç denetim birimi olmadığından iç kontrol sistemine ilişkin denetim çalışması mevcut değildir.

6. DENETİM GÖRÜŞÜ

Osmaniye Sumbas Belediyesi 2025 yılına ilişkin yukarıda belirtilen ve kamu idaresi tarafından sunulan geçerli finansal raporlama çerçevesi kapsamındaki mali rapor ve tablolarının, "Denetim Görüşünün Dayanağı Bulgular" bölümünde belirtilen hesap alanları hariç tüm önemli yönleriyle doğru ve güvenilir bilgi içerdiği kanaatine varılmıştır.

7. DENETİM BULGULARI

Raporda yer alan bulgular, denetimler sonucunda tespit edilen hususlara kamu idaresi tarafından verilen cevapların değerlendirilmesi suretiyle düzenlenmiştir.

A. DENETİM GÖRÜŞÜNÜN DAYANAĞI BULGULAR

Bu bölümde, mali rapor ve tablolara verilen görüş ile ilgili olan bulgular yer almaktadır.

BULGU 1: İktisadi Faaliyet Konusu Olmayan Harcamalara İlişkin Katma Değer Vergisinin İndirim Konusu Yapılması

Belediyenin iktisadi faaliyetleri dışında yürüttüğü hizmetler kapsamında yapmış olduğu giderlere ilişkin katma değer vergisinin (KDV) indirim konusu yapıldığı, bu nedenle bilançoda 190 Devreden KDV Hesabının gerçek durumu yansıtmadığı görülmüştür.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun (1/3-g) maddesinde, belediyelerin ticari, sınai, zirai ve mesleki nitelikteki teslim ve hizmetlerinin KDV'ye tabi olduğu hüküm altına alınmıştır.

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği'nin "Mükellefiyet" başlıklı bölümün verginin konusuna ilişkin "Kamu Kurum ve Kuruluşları, Dernek ve Vakıflar ile Mesleki Kuruluşların Vergilendirilmesi" başlıklı (I/B-2) kısmında ise 3065 sayılı Kanun'un (1/3-g) maddesinde sayılan idarelerin ticari, sınai, zirai ve mesleki faaliyet kapsamına girmeyen, kuruluş amaçlarına uygun teslim ve hizmetlerinin vergiye tabi olmadığı belirtilmiştir.

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 191 İndirilecek KDV Hesabının

niteliğini düzenleyen 153'üncü maddesinde; mahalli idareler tarafından bir bedel karşılığı satmak üzere üretilen mal veya hizmetin üretim girdisi olarak satın alınan mal veya hizmete ilişkin olarak ödenmiş olan KDV'nin indirim konusu yapılabileceği; satışa konu olmayan, kamu hizmeti üretiminde nihai tüketici olarak kullanmak veya tüketmek üzere satın alınan mal veya hizmet için ödenen KDV'nin ise indirim konusu yapılamayacağı, bu tutarların ilgili gider veya varlık hesabının maliyet bedeline ilave edileceği hüküm altına alınmıştır.

Yönetmelik'in 151'inci maddesinde; bir dönemde indirilemeyen ve izleyen döneme devreden KDV'nin 190 Devreden KDV Hesabında izleneceği ve KDV'nin indirilinceye kadar bu hesapta bekletileceği ifade edilmiştir.

Yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri gereğince; belediyelerin kuruluş amaçlarına uygun faaliyetlerinin verginin konusuna dâhil edilmemesi, ancak ticari, sınai, zirai ve mesleki faaliyet niteliğindeki iş ve işlemlerinin verginin konusuna dâhil edilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla Belediyenin satışa konu olmayan mal ve hizmet alımları ile yapım işleri için ödediği KDV'nin indirim konusu yapılmaması, indirim konusu yapılmayacak bu tutarların 630 Giderler Hesabına ya da ilgili varlık veya stoklar hesabının maliyetine eklenerek kayıt altına alınması gerekmektedir.

Yapılan incelemeler neticesinde; Belediye tarafından gerçekleştirilen ticari, sınai, zirai ve mesleki faaliyet niteliğinde olmayan tüm alımlara ilişkin KDV'nin, detayı aşağıdaki tablodan görüleceği üzere, indirim konusu yapılarak 191 İndirilecek KDV Hesabında muhasebeleştirildiği tespit edilmiştir. Söz konusu durum, faaliyet sonuçları tablosunda 630 Giderler Hesabının olması gerekenden daha düşük görünmesine veya söz konusu KDV aktifleştirilecek bir unsura ilişkin ise ilgili hesabın bilançoda eksik görünmesine sebebiyet vermektedir. Önceki yıllardan süregelen bu hatalı uygulama sonucunda 190 Devreden KDV Hesabının borç bakiyesi dönem sonu itibarıyla 5.981.540,19 TL tutara ulaşmıştır.

Tablo 8: İndirim Konusu Yapılmaması Gereken KDV Tutarlarına İlişkin Yevmiye Örnekleri

Sıra No	Yevmiye No	Açıklama	İndirim Konusu Yapılan KDV Tutarı (TL)
1	105	Akaryakıt Bedeli	8.794,60
2	117	Ekskavatör Çalıştırma Bedeli	20.400,00
3	228	Mutfak Malzemesi Bedeli	2.235,70
4	270	Sinek Zehiri Bedeli	24.000,00
5	343	Kepçe Bedeli	355.353,40

6	399	Cenaze Yemeği	3.200,00
7	476	Masaüstü Bilgisayar Bedeli	5.666,67
8	742	Taşıt Bakım-Onarım Bedeli	28.400,00
9	983	Mutfak Malzemesi Bedeli	1.053,99
10	1054	Taşıt Bakım Onarım Bedeli	21.760,00

Yukarıda belirtilen hatalı uygulama sonucunda, KDV'nin indirim konusu yapılabileceği iktisadi faaliyet alanı oldukça dar olan Belediyede, ay sonlarında hesaplanan KDV tutarının devreden KDV ile indirilecek KDV toplamından fazla olmasının imkânı kalmamakta ve böylece bazı ay sonlarında vergi dairesine ödenmesi gerekebilecek tahsil edilmiş KDV tutarları da vergi dairesine ödenmemektedir.

Kamu İdaresi tarafından Belediyenin iktisadi faaliyetleri dışında yürüttüğü hizmetler kapsamında yapmış olduğu giderlere ilişkin KDV'nin indirim konusu yapılmasından 2026 yılı itibarıyla vazgeçildiği bildirilmiştir.

Sonuç olarak; 2025 yılında Belediyenin iktisadi faaliyetleri dışında yürüttüğü hizmetler kapsamında yapmış olduğu giderlere ilişkin KDV'nin indirim konusu yapılması nedeniyle 190 Devreden KDV Hesabı gerçek durumu yansıtmamaktadır.

BULGU 2: Amortisman Kayıt İşlemlerinde Hatalı Uygulamaların Olması

Maddi duran varlıklar hesap grubunda kayıtlı varlıklardan bir kısmı için amortisman ayrılmadığı, bir kısmı için ise kayıtlı değerinden daha fazla amortisman ayrıldığı tespit edilmiştir.

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin maddi duran varlıkların amortisman işlemlerini açıklayan 187'nci maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendinde, bir yıldan fazla kullanılabilen ve yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz kalan maddi duran varlıklar için amortisman ayrılacağı belirtilmiştir.

Aynı Yönetmelik'in 202'nci maddesinde; 257 Birikmiş Amortismanlar Hesabının, maddi duran varlık bedellerinin ekonomik ömrü içerisinde giderleştirilmesi ve hesaben yok edilmesini izlemek için kullanılacağı, 203'üncü maddesinde ise maddi duran varlık hesapları için ayrılan amortisman tutarlarının yıl sonunda 257 Birikmiş Amortismanlar Hesabına alacak, 630 Giderler Hesabına borç kaydedileceği hüküm altına alınmıştır.

Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği'ne dayanılarak hazırlanan ve 04.11.2015 tarih ve 29522 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Amortisman ve Tükenme Paylarına İlişkin 47 sıra numaralı Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği'nde ise maddi duran varlıklar için ayrılacak amortismana ilişkin süre ve oranlara yer verilerek, amortismana tabi her bir varlığın Duran Varlık Amortisman Defterine kaydedileceği belirtilmiştir.

Yapılan incelemede; maddi duran varlıklardan bir kısmı için amortisman ayrılmadığı, bir kısmı için ise kayıtlı değerinden daha fazla tutarda amortisman ayrıldığı görülmüştür. Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri uyarınca, amortisman oranları ve süreleri doğru uygulandığında ayrılan amortisman tutarının maddi duran varlığın kayıtlı değerine eşit veya daha düşük olması gerekmektedir. Bahse konu maddi duran varlıklara ilişkin bilgilere aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.

Tablo 9: Amortisman Ayırma İşlemlerinde Tespit Edilen Hatalar

Hesap Kodu	Hesabın Adı	Varlığın Toplam Değeri	Amortisman Tutarı	Fark
252.01.01.04.13	Düğün, Tören ve Konferans Salonları	492.247,74	0,00	492.247,74
253.03.02.00.00	Beslenme, Gıda ve Mutfak Cihaz ve Aletleri	15.292,50	15.385,52	-93,02
254.01.03.00.00	Yük Taşıma Araçları	0,00	1.558,78	-1.558,78
254.01.04.00.00	Arazi Taşıtları	88.539,35	105.723,99	-17.184,64
255.02.02.00.00	Bilgisayar Çevre Birimleri	6.106,66	0,00	6.106,66
255.10.03.00.00	Yangın Söndürme ve Tedbir Cihaz ve Araçları	4.011,82	0,00	4.011,82
			Toplam Hata Tutarı	**483.529,78**

Kamu İdaresi tarafından bulgu konusu hususa iştirak edilmiş olup 2026 yılında düzeltme işlemlerinin yapılacağı bildirilmiştir.

Sonuç olarak; maddi duran varlıkların bir kısmı için amortisman ayrılmaması, bir kısmı için ise varlığın kayıtlı değerinden fazla amortisman ayrılması, 2025 yılı bilançosunda 257 Birikmiş Amortismanlar Hesabının, faaliyet sonuçları tablosunda ise 630 Giderler Hesabının 483.529,78 TL hatalı gözükmesine yol açmıştır. Mevcut hatanın giderilmesi amacıyla gerekli çalışmaların yapılarak amortisman kayıtlarının düzeltilmesi gerekmektedir.

BULGU 3: Haklar Hesabına Kaydedilmeyen Alımların Bulunması

Belediye tarafından satın alınan bilgisayar yazılımı, lisans ve benzeri haklar ile bunların güncellenmesine ilişkin harcamaların 260 Haklar Hesabına kaydedilmeden doğrudan gider

kaydedildiği tespit edilmiştir.

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 210'uncu maddesinde; 260 Haklar Hesabının, bedeli karşılığı edinilen hukuki tasarruflar ile belirli alanlarda tanınan kullanma ve yararlanma gibi hak ve yetkiler dolayısıyla yapılan ve ekonomik değer taşıyan harcamaların izlenmesi için kullanılacağı belirtilmiş, 211'inci maddesinde ise; bütçeye gider kaydıyla edinilen hakların mezkûr hesaba borç kaydedileceği ifade edilmiştir.

Yönetmelik'in 214'üncü maddesinde, 268 Birikmiş Amortismanlar Hesabının niteliği açıklanmış, bu hesabın maddi olmayan duran varlık bedellerinin, kullanılabilecekleri süre içerisinde yok edilmesini izlemek için kullanılacağı hükme bağlanmıştır.

Amortisman ve Tükenme Payları başlıklı 47 sıra numaralı Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği'nin "Amortisman ve tükenme payı süre ve oranları" başlıklı 6'ncı maddesinin ikinci fıkrasında, maddi olmayan duran varlıklar hesap grubunda izlenen varlıklar için amortisman oranı %100 olarak belirlenmiş, diğer bir ifadeyle söz konusu varlıkların hesaplara alındığı yılın sonunda tamamen amorti edileceği hükme bağlanmıştır.

Lisans ve lisans güncellemeleri bilgisayar yazılımlarına ilişkin kullanım hakları olması sebebiyle maddi olmayan duran varlıklar sınıfında yer almaktadırlar. Maddi olmayan duran varlıklar herhangi bir fiziksel varlığı bulunmasa da kamu idarelerinin belli bir şekilde yararlandığı veya yararlanmayı beklediği veya belli koşullar altında hukuken himaye gören haklardır.

Yukarıdaki mevzuat hükümlerinden de anlaşıldığı üzere, yazılım ve benzeri nitelikteki hak ve yetkiler ile bunların güncellenmesine ilişkin harcamaların 260 Haklar Hesabında takip edilmesi ve 260 Haklar Hesabında yer alan varlıkların yıl sonunda %100 amortismana tabi tutulması gerekmektedir.

Yapılan incelemede, muhtelif tarihlerde alımı yapılan toplam 407.230,00 TL tutarındaki 4 adet bilgisayar yazılım bedelinin 260 Haklar Hesabına kaydedilmediği ve söz konusu tutarın doğrudan gider kaydedildiği tespit edilmiştir. Bu durum, 260 Haklar Hesabı ve 268 Birikmiş Amortismanlar Hesabının gerçek değerleriyle mali rapor ve tablolarda yer almamasına yol açmıştır.

Tablo 10: Haklar Hesabına Kaydedilmeyen Alımlar

Sıra No	Yevmiye No	Açıklama	Tutar (TL)

1	374	Kurumsal Web Hosting ve Mail Yıllık Bedeli	22.230,00
2	496	Mobil Su Versiyon Güncelleme	95.000,00
3	497	Yerelsistem Versiyon Güncellemesi	240.000,00
4	865	Bütçe Modülü Versiyon Güncellemesi	50.000,00
TOPLAM			**407.230,00**

Kamu İdaresi tarafından 2026 yılı itibarıyla bilgisayar yazılımı, lisans ve benzeri haklar ile bunların güncellenmesine ilişkin harcamaların 260 Haklar Hesabına kaydedildiği bildirilmiştir.

Sonuç olarak; bilgisayar yazılımları, lisans ve benzeri nitelikteki hak ve yetkilere ilişkin harcamaların mevzuata uygun muhasebeleştirilmemesi, 2025 yılı bilançosunda 260 Haklar Hesabı ve 268 Birikmiş Amortismanlar Hesabının 407.230,00 TL eksik, 630 Giderler Hesabının ise aynı tutar kadar fazla görünmesine yol açmıştır.

BULGU 4: Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabında Kayıtlı Tutarın Gerçek Durumu Yansıtmaması

Belediyenin ortağı olduğu Şirketteki sermaye tutarı ile 241 Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabının uyumlu olmadığı görülmüştür.

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 181'inci maddesinde; 241 Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabının mal ve hizmet üreten kuruluşlara nakden veya ayni olarak verilen sermaye tutarları ve bu sermaye tutarlarının işletilmesinden doğan kar ve zararlar ile bütçeye iade olunan sermayelerin izlenmesi için kullanılacağı ifade edilmiştir.

Aynı Yönetmelik'in 182'nci maddesinde ise, mal ve hizmet üreten kuruluşlara gerek nominal sermaye gerekse ayni sermaye transferi şeklindeki iştiraklerin gerçeğe uygun değerleri ile 241 Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabına kaydedileceği, sermayesine iştirak edilen mal ve hizmet üreten kuruluşlara nakdi veya ayni sermaye şeklindeki katılımlardan mezkur hesapta kayıtlı tutarların ilgili mal ve hizmet üreten kuruluşların öz kaynak hesaplarında karşılık olarak yer alan tutarlarla eşit olması gerektiği belirtilmiştir.

Yapılan incelemede; Belediyenin sermayesinin %100'üne sahip olduğu Sumbas İmar Temizlik, Akaryakıt, Nakliyat, Gıda Ltd. Şti.'deki toplam sermaye tutarı ile 241 Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabında kayıtlı tutar arasında uyumsuzluk

bulunduğu tespit edilmiştir. Şirketin bilançosu incelendiğinde; Şirkette Belediyeye ait toplam 300.000,00 TL ödenmiş sermayenin olduğu, ancak Belediyenin 2025 yılı dönem sonu bilançosunda 241 Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabında 480.001,00 TL kayıtlı tutar bulunduğu görülmüştür. Söz konusu durum bilançoda 241 Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabının 180.001,00 TL fazla gösterilmesine sebebiyet vermiştir.

Kamu İdaresi tarafından Belediye Şirketindeki sermaye tutarının 241 Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabına kaydedileceği bildirilmiştir.

Belediyenin ortağı olduğu Şirketteki kayıtlı sermaye tutarı ile 241 Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabındaki tutarın uyumlu olması ve yapılan kayıtların gerçek durumu yansıtması önem arz etmektedir.

BULGU 5: Banka Hesapları Arasındaki Virman İşlemlerinde Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabının Kullanılmaması

102 Banka Hesabının alacak bakiyesi ile 103 Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabının borç bakiyelerinin birbirine eşit olmadığı görülmüştür.

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 55'inci, 57'nci, 60'ıncı ve 72'nci maddeleri birlikte değerlendirildiğinde; 102 Banka Hesabından bir çıkış olabilmesi için ilgili muhasebe birimince çek veya gönderme emri düzenlenmesi gerekmektedir. Bir başka ifadeyle 102 Banka Hesabına yapılacak alacak kaydına eşit tutarda 103 Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı borçlandırılmalıdır. Bu nedenle 102 Banka Hesabının alacak toplamı, 103 Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabının borç toplamına her zaman eşit olmalıdır. Ayrıca banka hesapları arasındaki para aktarımı için bankaya verilen talimatlarda 108 Diğer Hazır Değerler Hesabına borç, 103 Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabına alacak, talimatlar yerine getirildiğinde ise 108 Diğer Hazır Değerler Hesabına alacak, 102 Banka Hesabına borç kaydı yapılmalıdır.

Belediyenin 2025 yılı mali tablolarında yapılan incelemede; 103 Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı borç toplamı (60.222.794,34 TL) ile 102 Banka Hesabı alacak toplamının (63.632.698,28 TL) birbirine eşit olmadığı, aradaki farkın 3.409.903,94 TL olduğu görülmüştür. Söz konusu farklılık, banka hesapları arasındaki bazı virman (banka hesapları arasındaki para aktarımı) işlemlerinin (Örneğin; 672 no.lu yevmiye), 103 ve 108 no.lu hesaplar

kullanılmadan, doğrudan 102 no.lu hesabın vadesiz ve vadeli alt hesapları arasında aktarma yapılması suretiyle gerçekleşmesinden kaynaklanmaktadır.

Kamu İdaresi tarafından virman işlemlerindeki hatalı girişlerin kontrolünün yapılacağı bildirilmiştir.

Sonuç olarak; banka hesapları arasında yapılan virman işlemlerinin Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmelik'i hükümlerine uygun olarak muhasebeleştirilmesi gerekmektedir.

B. DİĞER BULGULAR

Bu bölümde, mali rapor ve tablolara verilen görüş ile ilgili olmayan bulgular yer almaktadır.

BULGU 1: Yevmiye Kayıtlarının Mevzuatın Öngördüğü Biçimde Yapılmaması

Belediyenin 2025 yılı yevmiye defterinde bazı yevmiye kayıtlarının boş bırakılarak atlandığı görülmüştür.

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin "Yevmiye sistemi, muhasebeleştirme belgeleri ve açılış kayıtları" başlıklı 43'üncü maddesinde; işlemlerin, yevmiye tarihi ile numara sırasına göre ve maddeler halinde yevmiye defterine günlük olarak kaydedileceği; buradan da usulüne göre büyük defter ve yardımcı defterlere sistemli bir şekilde dağıtılacağı; muhasebeleştirme belgelerinin yevmiye tarih ve numarası sütunlarına, gerçekleşen işlemlerin kayda geçirildikleri tarih ile hesap döneminin başında (1)'den başlayıp, hesap döneminin sonuna kadar devam eden birer numara verileceği; yevmiye defteri, büyük defter ve yardımcı defter kayıtlarında bu yevmiye numaralarının esas alınacağı hüküm altına alınmıştır.

Aynı Yönetmelik'in "Kullanılacak defterler ve kayıt düzeni" başlıklı 44'üncü maddesinde; yevmiye defterinin, kayda geçirilmesi gereken işlemlerin yevmiye tarih ve numarasıyla ve maddeler halinde düzenli olarak yazıldığı müteselsil sıra numaralı defter olduğu belirtilmiştir. Yevmiye defterine açılış kaydı yapıldıktan sonra, günlük işlemler muhasebeleştirme belgeleri esas alınarak devam eden bir sıra ile kaydedilmelidir.

Yukarıda yer verilen yasal düzenlemelerden anlaşılacağı üzere, yevmiye defterini oluşturan yevmiyeler hesap döneminin başında (1)'den başlayıp hesap dönemi sonuna kadar müteselsilen numaralandırılacaktır. Buna göre, yevmiye defterinde yer alan muhasebeleştirme

belgelerinin hesap döneminin başından sonuna kadar düzenli bir biçimde numaralandırılması ve bu numaraların arasında müteselsilliği bozan bir boşluğun olmaması gerekmektedir.

Yapılan incelemelerde; yevmiye kayıtlarının müteselsil sıra numaralı olarak birbirini takip etmediği, çeşitli tarihlerde 4 adet yevmiye numarasının (Örneğin; 346, 618, 1203 ve 1238 no.lu yevmiyeler) boş bırakılarak atlandığı görülmüştür.

Kamu İdaresi tarafından yevmiye kayıtlarında boş yevmiye bırakılmamasına özen gösterileceği bildirilmiştir.

Kamu idaresinin üretmiş olduğu mali rapor ve tabloların güvenilirliği ve doğruluğu, muhasebe sistemindeki yevmiye numaralarının tam ve doğru kayıtları göstermesine bağlıdır. Bu nedenle ödeme emri belgesine veya muhasebe işlem fişine bağlanan her bir işlemin yevmiye defterine günlük ve sıralı olarak kaydedilmesi, arada herhangi bir boş yevmiye bırakılmaması gerekmektedir.

BULGU 2: Vezne Tahsilatlarının Günü Gününe Muhasebe Kayıtlarına Kaydedilmemesi

Veznedarlar tarafından yapılan tahsilatların günü gününe muhasebe kayıtlarına kaydedilmediği görülmüştür.

Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği'nin "Bilanço ilkeleri" başlıklı 8'inci maddesinin birinci fıkrasında; bilanço ilkelerinin amacının, kamu idaresinin tasarrufundaki kaynaklar ile bunlarla elde edilen varlıkların muhasebe kayıtlarının yapılması, mali tablolarının hazırlanması ve raporlanması yoluyla, belli bir tarihte kamu idaresinin mali durumunun ilgililer için saydam ve gerçeğe uygun olarak yansıtılması olduğu belirtilmiştir.

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 49 ve 51'inci maddelerine göre; 100 Kasa Hesabı, muhasebe birimleri veznelerince kanuni dolaşım niteliğine sahip ulusal paraların alınması, verilmesi ve saklanmasına ilişkin işlemlerin izlenmesi için kullanılmakta olup kasaya yatırılan tutarlar 100 Kasa Hesabına borç kaydedilmektedir. Aynı Yönetmelik'in 50'inci maddesinde ise; veznedar tarafından tahsilat ve ödemelere ait belgelerin günlük olarak muhasebe servisine verileceği ve kasa defterinin günü gününe işleneceği, bir gün içerisinde tahsil edilen paralardan, ertesi gün kasadan yapılacak ödemeler için Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen limit alıkonularak fazlası, düzenlenecek teslimat müzekkeresi ile bankaya yatırılacağı belirtilmiştir.

Yukarıda belirtilen açıklamalar birlikte değerlendirildiğinde; veznedar tarafından yapılan tahsilat ve ödemelere ilişkin belgelerin günlük olarak muhasebe servisine verileceği, belli bir tarihte bilançonun gerçeğe uygun görünmesi için veznedarca verilen belgeler ışığında muhasebe kayıtlarının günlük olarak yapılacağı ve kasa defterine günü gününe kayıtların yapılacağı ve limiti aşan paranın teslimat müzekkeresi ile bankaya yatırılacağı anlaşılmaktadır.

Sumbas Belediyesinin tahsilat icmal raporları ile muhasebe kayıtlarının incelenmesi sonucunda; veznedar tarafından yapılan tahsilatların muhasebe kayıtlarına ve kasa defterine günü gününe kaydedilmeyip ilgili ayda yapılan tahsilatların ay sonlarında topluca muhasebeleştirildiği ve bu süre zarfında biriken paraların bankaya yatırılmayarak kasada tutulduğu tespit edilmiştir. Ancak yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri uyarınca muhasebe kayıtlarının günlük olarak yapılması ve kasadaki paraların bankaya yatırılması gerekmektedir.

Kamu İdaresi tarafından vezne ve muhasebe süreçlerinin yeniden gözden geçirildiği ve vezne tahsilatlarının bankaya yatırılacağı limite dikkat edileceği bildirilmiştir.

Sonuç olarak; Kasa Hesabının belirli bir tarihte mali tablolarda gerçeğe uygun olarak görünmesi için vezne tahsilatlarının günü gününe muhasebe kayıtlarına alınması gerekmektedir.

BULGU 3: İçme Suyu Ücret Tarifesinin Maliyet Hesabı Yapılmaksızın Belirlenmesi

Sumbas Belediyesinin 2025 yılı su tarife cetvelinde, suyun 0-99.999 arası m^3 birim fiyatının 2 TL gibi sembolik bir ücret olarak belirlendiği görülmüştür.

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun "Belediyenin görev ve sorumlulukları" başlıklı 14'üncü maddesinde, su ve kanalizasyon hizmetlerini yapmak veya yaptırmak belediyenin görev ve sorumlulukları arasında sayılmıştır. Kanun'un "Meclisin görev ve yetkileri" başlıklı 18'inci maddesinde ise kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirleme yetkisinin mecliste olduğu ifade edilmiştir. Bu yetkiye dayanarak Sumbas Belediye Meclisince 2025 yılı içme suyu tarifesi; mesken, işyeri, inşaat ve kamu kurum ve kuruluşlarında 0-99.999 arası m^3 fiyatının, diğer bir ifadeyle neredeyse sınırsız bir su tüketiminin birim fiyatı 2 TL olarak belirlenmiştir. Söz konusu birim fiyatlar herhangi bir maliyet esasına dayanmaksızın belirlenmiş olup neredeyse bedelsiz kullanım niteliğindedir.

2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun'un "Tarife tespit esasları" başlıklı 23'üncü maddesinde; tarifelerin tespitinde, yönetim ve işletme giderleri ile amortismanları doğrudan gider yazılan (aktifleştirilmeyen) yenileme, ıslah ve tevsi masraflarının ve bir kar oranının esas alınacağı ve tarifelerin tespiti ile tahsilatla ilgili usul ve esasların bir yönetmelik ile belirleneceği belirtilmiştir. 2560 sayılı Kanun'da suyun maliyet ve tarife hesabında nasıl bir yol izleneceği tarif edilmiş olmakla beraber söz konusu Kanun büyükşehir belediyelerinde uygulandığından büyükşehir kapsamında olmayan Osmaniye ilini kapsamamaktadır. Ancak suyun birim maliyetinin hesaplanması ve su tarifesinin maliyet esasları gözetilerek belirlenmesi önem arz etmektedir. Sumbas Belediyesinin 2025 yılı gider bütçesinin büyük bir bölümünün içme suyu ve kanalizasyon hattı yapımına ayrıldığı göz önüne alındığında, içme suyu ücret tarifesinin en azından bu harcamaları finanse edecek düzeyde olması gerekmektedir. Ancak tarifenin mevcut halinde İdarenin elde etmiş olduğu su gelirleri ile su hizmetleri kapsamında yapmış olduğu giderler arasında bir uçurum söz konusudur. Bu nedenle Belediyenin içme suyu tarifesini, 2560 sayılı Kanun'un belirlediği ya da buna benzer tarife tespit esasları çerçevesinde maliyet esasları gözetilerek belirlemesi hem bu kapsamında yapılacak harcamaların finansmanı hem de İdare gelirlerinin artması açısından önemli olacaktır.

Bununla beraber küresel ısınma ve onun etkisiyle ortaya çıkan iklim değişikliği ile birlikte son zamanlarda görülen kuraklık nedeniyle içme suyu temin edilen kaynaklardaki su seviyelerinde ciddi azalmalar yaşanmakta ve kesintisiz içme suyu temininde sorunlarla karşılaşılmaktadır. Nüfus artışı nedeniyle suya olan talebin artması, iklim değişikliklerinin su kaynaklarına etkisi vb. hususlar suyun kaynaktan aboneye kadar iletim ve dağıtımının ve su kullanımın verimli bir şekilde yürütülmesini zorunlu kılmaktadır. Bu doğrultuda içme suyu tarifesinin gerçek maliyet ve uygun karlılık oranları esas alınarak belirlenmesi su tasarrufunu teşvikini, yersiz ve fuzuli kullanımın önlenmesini de sağlayacağı düşünülmektedir.

Kamu İdaresi tarafından içme suyu ücret tarifelerine esas maliyet hesaplarının daha ayrıntılı şekilde hazırlanmasına yönelik çalışmaların başlatıldığı bildirilmiştir.

Sonuç itibarıyla; suyun birim maliyetinin doğru, güvenilir ve sağlıklı bir şekilde üretilen veriye dayanılarak hesaplanması ve su tarifesinin maliyet esasları gözetilerek bu veriler ışığında belirlenmesi gerekmektedir.

BULGU 4: İdarenin Talebiyle Şirket Üzerinden Yapılan Personel Alımlarının Türkiye İş Kurumuna Bildirilmemesi

2025 yılında Sumbas Belediyesinin talebiyle Sumbas İmar Temizlik, Akaryakıt, Nakliyat, Gıda Ltd. Şti. tarafından yapılan işçi alımlarında, işe alım ilanlarının Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğüne bildirilmediği görülmüştür.

Sumbas Belediyesi, Sumbas İmar Temizlik, Akaryakıt, Nakliyat, Gıda Ltd. Şti.'nin %100 oranındaki hissesine sahiptir. 375 sayılı KHK'nın Ek 20'nci maddesi uyarınca Belediye, personel çalıştırılmasına dayalı hizmetlerini, doğrudan hizmet alımı suretiyle anılan Şirkete gördürmektedir.

375 sayılı KHK'nın Ek 20'nci maddesinin üçüncü fıkrasına dayanılarak hazırlanan ve 28.04.2018 tarih ve 30405 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bağlı Kuruluşları ile Bunların Üyesi Olduğu Mahalli İdare Birliklerinin Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmetlerinin Gördürülmesine İlişkin Usul ve Esaslar'ın 5'inci maddesinin birinci fıkrasında; idarelerin, şirket personeli de dahil yıllık toplam personel giderlerinin, idarenin gerçekleşen en son yıl bütçe gelirleri toplamının her yıl, bir önceki yıla ilişkin olarak 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298'inci maddesi uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılması sonucu bulunacak miktarın yüzde kırkını aşamayacağı, bu oranın büyükşehir belediyelerinde yüzde otuz olarak uygulanacağı belirtilmiştir. Aynı maddenin ikinci fıkrasında ise; birinci fıkradaki oranın altında kalan idarelerin şirketlerinin; bu oranın aşılmaması kaydıyla, işten ayrılanların yerine ve iş artışının zorunlu olduğu durumlarda idarenin talebi üzerine yeni işçi alımı yapabileceği hüküm altına alınmıştır.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in "Kapsam" başlıklı 2'nci maddesinin ikinci fıkrasında; il özel idarelerinin, belediyelerin ve bunların kurdukları veya üye oldukları mahallî idare birlikleri ile bağlı kuruluşlarının Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurdukları şirketler ile kooperatifler için bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmayacağı belirtilmiştir. Ancak bu kapsamdaki işçi alım ilanlarının İŞKUR'a bildirilmesinin zorunlu olduğu, bu ilanların İŞKUR'un internet sitesinde ve ilgili kamu kurum ve kuruluşunca uygun görülen iletişim araçları ile kamuoyuna duyurulacağı ve işçi alımının adil ve şeffaf bir şekilde yapılmasını sağlayacak tedbirleri almak zorunda olduğu hüküm altına alınmıştır. Bu doğrultuda Sumbas

Belediyesinin %100 hissesine sahip olduğu Sumbas İmar Temizlik, Akaryakıt, Nakliyat, Gıda Ltd. Şti.'nin işçi alımlarının İŞKUR'a bildirilmesi gerektiği anlaşılmaktadır.

Nitekim İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü) tarafından yayımlanan 28.04.2018 tarihli ve 9483 sayılı ve "Mahalli İdare Şirketlerine Yeni İşçi Alımı" başlıklı Genelge'de de, yukarıda yer alan Yönetmelik hükümlerine benzer olarak belediye ve bağlı kuruluşları şirketlerinin yeni işçi alımlarında, alım ilanlarını duyuru amacıyla İŞKUR İl Müdürlüğüne göndermesi gerektiği ifade edilmiştir.

Konuyla ilgili olarak yapılan incelemelerde; Belediyenin talebiyle Sumbas İmar Temizlik, Akaryakıt, Nakliyat, Gıda Ltd. Şti. tarafından 2025 yılında 5 yeni işçi alımının yapıldığı; ancak buna ilişkin alım ilanlarının İŞKUR'a gönderilmediği tespit edilmiştir. Şirkete alınan yeni işçiler İdarenin talebiyle ihtiyaca göre şifahen belirlenip istihdam edilmekte olup bu uygulama Şirkete yapılacak işçi alımlarında liyakatın, objektifliğin ve şeffaflığın ortadan kalkmasına ve işçi istihdamında rekabetin sağlanamamasına neden olmaktadır. Ayrıca İŞKUR üzerinden ilanı yapılmadan gerçekleştirilen işçi istihdamı, istihdam edilmek için gerekli şartları sağlayan pek çok kişinin söz konusu alım için başvuru yapamamasına neden olmaktadır.

Kamu İdaresi tarafından personel alımlarında İŞKUR'a gerekli bildirimlerin süresi içerisinde yapılmasına yönelik tedbirlerin alındığı bildirilmiştir.

Bu itibarla, Belediyenin talebiyle Şirket tarafından yapılacak yeni işçi alımlarının mezkûr mevzuat hükmü ve yukarıda anılan Genelge uyarınca, İŞKUR ve diğer iletişim araçlarıyla duyurularak gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

BULGU 5: Belediye Şirketinde İstidam Edilen İşçilerin Arşiv Araştırmasının Yapılmaması

2025 yılında Belediye Şirketine alınan işçiler için arşiv araştırması yapılmadığı görülmüştür.

İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bağlı Kuruluşları ile Bunların Üyesi Olduğu Mahalli İdare Birliklerinin Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmetlerinin Gördürülmesine İlişkin Usul ve Esaslar'ın "Şirket personelinde aranacak şartlar" başlıklı 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının 6'ncı bendinde, şirketlerde işe alınacaklarda güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırmasının yapılmış olması gerektiği belirtilmiş olup aynı maddenin üçüncü fıkrasında ise

güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırmasının nasıl ve kim tarafından yapılacağı açıklanmıştır.

7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu'nun "Hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacaklar" başlıklı 3'üncü maddesinde; arşiv araştırmasının, statü veya çalıştırma şekline bağlı olmaksızın ilk defa veya yeniden memuriyete yahut kamu görevine atanacaklar hakkında yapılacağı ifade edilmiştir. Aynı Kanun'un "Değerlendirme komisyonu" başlık 7'nci maddesinde ise yapılan güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucunda elde edilen verilerin değerlendirilmesi amacıyla Değerlendirme Komisyonunun kurulacağı, Değerlendirme Komisyonunun kendisine iletilen verilere ilişkin nesnel ve gerekçeli değerlendirmelerini yazılı olarak atamaya yetkili amire sunacağı ve istenildiği takdirde mahkemelere sunacağı belirtilmiştir.

Konuyla ilgili olarak yapılan incelemelerde; Sumbas Belediyesinin personel çalıştırılmasına dayalı hizmetlerini gördürdüğü Sumbas İmar Temizlik, Akaryakıt, Nakliyat, Gıda Ltd. Şti.'de 2025 yılında işe alınan 5 Şirket işçisinin arşiv araştırması yapılmaksızın işe alındığı tespit edilmiştir. Ancak yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri uyarınca 375 sayılı KHK'nın ek 20'nci maddesi kapsamındaki şirketlerde işe alınacaklarda arşiv araştırmasının yapılmış olması zorunluluğu bulunmaktadır.

Kamu İdaresi tarafından söz konusu durumun oluşmasında personel temin süreçlerinin kısa süre içerisinde tamamlanması ihtiyacı ile uygulamadaki tereddütlerin etkili olduğu ve bundan sonraki süreçte işlemlerin mevzuata uygun bir şekilde yürütülmesine yönelik tedbirlerin alındığı bildirilmiştir.

Sonuç olarak mevzuatta öngörülen temel ilke, usul ve esaslara uygun olarak 2025 yılında istihdam edilen Şirket personeli hakkında arşiv araştırması yaptırılması gerekmektedir.

BULGU 6: Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Kapsamında Yapılan Aylık Ödemelerde Hakediş Düzenlenmemesi

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı kapsamında çalıştırılan Şirket personeli için aylık ödenen tutarlar için hakediş düzenlenmediği görülmüştür.

İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bağlı Kuruluşları ile Bunların Üyesi Olduğu Mahalli İdare Birliklerinin Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmetlerinin Gördürülmesine İlişkin Usul ve Esaslar'ın "Hizmetlerin gördürülmesi" başlıklı 6'ncı maddesinde, bu usul ve esaslarda

düzenlenmeyen hususlarda Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği eki Hizmet İşleri Genel Şartnamesi ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uyulacağı belirtilmiştir. Ayrıca aynı maddede bu kapsamda yapılacak hizmet alımları için taraflar arasında sözleşme imzalanmasının zorunlu olduğu ifade edilmiştir.

Hizmet İşleri Genel Şartnamesi'nin "Hakediş ödemeleri" başlıklı 42'nci maddesinde, sözleşme bedelinin iş süresince nasıl ödeneceği ve hakediş raporlarının düzenlenmesine ilişkin esaslar belirtilmiştir. Bununla beraber Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği'nin "Hakediş raporu" başlıklı 6'ncı maddesinde, ihale veya doğrudan temin usulüyle yapılacak hizmet alımlarında, sözleşme ve/veya şartname hükümlerine göre yerine getirilen taahhütlerin bedellerinin ödenmesinde hakediş raporlarının düzenleneceği açıkça ifade edilmiştir. Aynı maddede hizmet işleri için Hizmet İşleri Hakediş Raporunun düzenlenmesi gerektiği belirtilmiştir.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerine göre Belediyenin hizmet alımı kapsamında çalıştıracağı personel için yapacağı ödemeler için hakediş hazırlaması gerekmektedir. Bu nedenle hizmet alımı ister piyasadan ister kendi Şirketi yoluyla olsun her iki durum için de hakediş düzenlenmesi mevzuat gereğidir.

Sumbas Belediyesinin mali işlemlerinin incelenmesi neticesinde; Sumbas İmar Temizlik, Akaryakıt, Nakliyat, Gıda Ltd. Şti.'ye personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı kapsamında yapılan aylık ödemelerde hakediş raporunun düzenlenmediği, bunun yerine Şirketten gönderilen fatura üzerine ödeme yapıldığı tespit edilmiştir.

Kamu İdaresi tarafından hakediş düzenleme ve kontrol süreçlerine ilişkin ilgili birimlerin bilgilendirildiği ve gerekli tedbirlerin alındığı bildirilmiştir.

Sonuç olarak personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı kapsamında yapılan ödemelerin hakediş raporlarına istinaden yapılması gerekmektedir.

BULGU 7: Belediye Şirketi Personelinin Herhangi Bir Sözleşme Olmaksızın Çalıştırılması

Belediye Şirketinden yapılan personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında taraflar arasında sözleşme yapılmadığı görülmüştür.

375 sayılı KHK'nın Ek 20'nci maddesinde; il özel idareleri, belediyeler ile bağlı kuruluşları ve bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerinin, personel çalıştırılmasına dayalı

hizmetlerini, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22'nci maddesindeki limit ve şartlar ile 62'nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendindeki sınırlamalara tabi olmaksızın doğrudan hizmet alımı suretiyle birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlası bu idarelere ait ve halen bu kapsamda hizmet alımı yaptığı mevcut şirketlerinden birine, bu nitelikte herhangi bir şirketi bulunmuyorsa münhasıran bu amaçla kuracakları bir şirkete gördürebilecekleri hükme bağlanmıştır.

Sumbas Belediyesi yukarıda yer verilen mevzuat hükmü uyarınca; personel çalıştırılmasına dayalı hizmetlerini, sermayesinin %100'üne sahip olduğu Sumbas İmar Temizlik, Akaryakıt, Nakliyat, Gıda Ltd. Şti.'ye gördürmektedir.

375 sayılı KHK'nın Ek 20'nci maddesinin üçüncü fıkrasına dayanılarak çıkarılan İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bağlı Kuruluşları ile Bunların Üyesi Olduğu Mahalli İdare Birliklerinin Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmetlerinin Gördürülmesine İlişkin Usul ve Esaslar'ın "Hizmetlerin gördürülmesi" başlıklı 6'ncı maddesinin dördüncü fıkrasında, bu kapsamdaki hizmet alımlarında taraflar arasında sözleşme imzalanmasının zorunlu olduğu belirtilmiştir. Aynı Usul ve Esaslar'ın "Personel Giderlerinin Toplam Giderler İçindeki Payına İlişkin Üst Sınır" başlıklı 5'inci maddesinde; asgari işçilik maliyetinin, sözleşme giderlerinin, genel giderlerin, işçilikle bağlantılı ayni giderlerin ve kâr oranının kamu ihale mevzuatı esas alınarak belirleneceği, "Hizmetlerin gördürülmesi" başlıklı 6'ncı maddesinde; personel çalıştırılmasına dayalı hizmetlerin bedelinin tespitinde, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği'nin yaklaşık maliyetin tespitine ilişkin hükümlerine uyulmasının zorunlu olduğu, bu usul ve esaslarda düzenlenmeyen hususlarda Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği eki Hizmet İşleri Genel Şartnamesi ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiştir.

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği'nin "Personel çalıştırılmasına dayalı ihalelerde yaklaşık maliyet" başlıklı 10'uncu maddesinde; personel çalıştırılmasına dayalı ihalelerde personel maliyetinin, tarım dışında ve 16 yaşından büyük işçiler için belirlenmiş brüt asgari ücret tutarı ile bu tutar üzerinden hesaplanan işveren payı toplamından az olmamak üzere bulunan maliyetlerin dikkate alınarak hesaplanacağı ifade edilmiştir.

Kamu İhale Genel Tebliği'nin "Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında teklif fiyata dahil olacak giderler" başlıklı 78'inci maddesinde ise; personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde birim fiyatlı sözleşme imzalanacağı; ulusal bayram ve genel tatil

günlerinde çalışılacak gün ve personel sayısının fazla çalışma yapılacak hallerde ise toplam fazla çalışma saatinin ihale dokümanında belirtileceği hüküm altına alınmıştır.

Konuyla ilgili olarak yapılan incelemelerde; Sumbas Belediyesince yukarıda belirtilen Şirket üzerinden yapılan personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında taraflar arasında herhangi bir sözleşme yapılmadığı; birim fiyat, sözleşme bedeli, şirket kârı gibi hususların belirlenmediği tespit edilmiştir. Ancak yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri uyarınca, taraflar arasında sözleşme yapılması ve bu sözleşmede yer alması gereken hususların kamu ihale mevzuatı esas alınarak belirlenmesi gerekmektedir.

Kamu İdaresi tarafından söz konusu durumun, personel temin süreçlerinde yaşanan yoğunluk ve uygulamadaki idari aksaklıklardan kaynaklandığı ve bundan sonraki süreçte işlemlerin mevzuata uygun bir şekilde yürütülmesine özen gösterileceği bildirilmiştir.

Sonuç olarak; Şirket üzerinden yapılan personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında taraflar arasında hizmet alım sözleşmesinin yapılması ve bu sözleşmede birim fiyat, sözleşme bedeli ile diğer unsurların belirlenmesi önem arz etmektedir.

BULGU 8: Bütçe Emanetleri Hesabında Kayıtlı Tutarların Mevzuatta Belirtilen Sıraya Göre Ödenmemesi

Nakit yetersizliğinden dolayı bütçe emanetlerine kaydedilen bütçe giderlerinin ilgililere ödenmesi aşamasında 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nde belirlenen öncelik sırasına uyulmadığı görülmüştür.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun "Ödenemeyen giderler ve bütçeleştirilmiş borçlar" başlıklı 34'üncü maddesinde; ödeme emri belgesine bağlandığı halde ödenemeyen tutarların, bütçeye gider yazılarak emanet hesaplarına alınacağı ve buradan ödeneceği, kamu idarelerinin nakit mevcudunun tüm ödemeleri karşılayamaması halinde giderlerin, muhasebe kayıtlarına alınma sırasına göre ödeneceği hüküm altına alınmıştır. Kanun'un "Muhasebe hizmeti ve muhasebe yetkilisinin yetki ve sorumlulukları" başlıklı 61'inci maddesinin altıncı fıkrasında ise; muhasebe yetkililerinin 34'üncü maddenin ikinci fıkrasındaki ödemeye ilişkin hükümlerden dolayı sorumlu olduğu ifade edilmiştir.

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 248 ve 249'uncu maddelerinde 320 Bütçe Emanetleri Hesabının niteliği ve bu hesaba ilişkin işlemler düzenlenmiştir. Söz konusu maddelerde; 320 Bütçe Emanetleri Hesabının, mali yıl içerisinde veya sonunda ödeme

emri belgesine bağlandığı halde, nakit yetersizliği veya diğer sebeplerle ilgililerine ödenemeyen tutarların izlenmesi için kullanılacağı; yapılacak ödemelerde söz konusu tutarların muhasebe kayıtlarına alınma sırasının gözetileceği belirtilmiştir.

Belediyenin 2025 yılı açılış bilançosuna göre; geçmiş yıllara ait olup ödenmemiş ve emanetlerde bekletilen 3.888.188,88 TL borcu bulunmaktadır. Yıl sonu itibarıyla emanetlerde bekletilen tutar ise 3.065.790,75 TL olarak gerçekleşmiştir. İdarenin 2025 yılına ait yevmiye kayıtları incelendiğinde; bütçe giderlerinin gerçekleşmesi sırasında nakit yetersizliğinden dolayı 320 Bütçe Emanetleri Hesabına kaydedilen tutarların ilgililere ödenmesi aşamasında 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nda ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nde belirlenen öncelik sırasına uyulmadığı tespit edilmiştir. Şöyle ki örneklem yöntemiyle Mayıs ve Ağustos ayları yevmiye kayıtlarında yapılan incelemelerde; ilgili aylarda cari (N) yıla ilişkin bütçe emanetlerinin 2024 (N-1) yılına ait bütçe emanetlerinden daha önce ödendiği görülmüştür.

Kamu İdaresi tarafından bütçe emanetleri hesabına ilişkin ödeme işlemlerinin mevzuatta belirtilen sıra esasına göre yürütülmesine yönelik gerekli tedbirlerin alındığı bildirilmiştir.

Kamu kaynaklarının hukuka uygun bir şekilde kullanılması ve alacaklıların olası bir hak kaybı yaşamaması için nakit yetersizliği dolayısıyla ilgililerine ödenemeyen ve bütçe emanetlerine alınan tutarların muhasebe kayıtlarına alındığı sıraya göre ödenmesi gerekmektedir.

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

06520 Balgat / ANKARA

Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 48 00

e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

https://www.sayistay.gov.tr